



Contrato de Programa nº 006/2026.

Contrato de Programa celebrado entre o MUNICÍPIO de **JOSÉ DA PENHA** e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Oeste Potiguar – CIMOP, para **gestão associada parcial dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos.**

Pelo presente instrumento, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à **Rua Manoel de Freitas, 43, Sala 05, Centro – Portalegre/RN - CEP: 59.810-000**, inscrito no CNPJ sob n.º **15.185.079/0001-40**, neste ato representado por seu Presidente, o(a) Sr. **MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO**, portador do CPF n.º 503.344.094-20, Prefeito Municipal de Riacho da Cruz/RN, doravante denominado **CIMOP**; e o **MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede na Rua Prefeito Francisco Fontes, n.22 – Bairro Centro – Cidade de José da Penha/RN – CEP: 59.980-000, inscrita no **CNPJ sob Nº 08.357.642/0001-54**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **JAIRO DE SOUZA MAFALDO**, CPF Nº **023.719.154-75**, doravante denominado **MUNICÍPIO**, têm entre si justo e avençado o presente **CONTRATO DE PROGRAMA**, o qual se regerá pela legislação pertinente, em especial pelo Art. 241 da Constituição Federal, Art. 13 da Lei Federal 11.107, de 6 de abril de 2005, Art. 19 e 30 do Decreto nº 6.017/2007, Art. 75, XI da Lei Federal 14.133/2021, pela Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, Lei nº 12.305/2010, ou outro dispositivo que venha ou outros dispositivos editados por autoridade competente que venha substituí-los, sucedê-los ou complementá-los e pelas condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das disposições gerais

1.1 – Aplicam-se ao presente contrato de programa as disposições da legislação federal de licitações, Lei 14.133/2021, e de consórcios públicos, Lei nº 11.107/05 e Decreto nº 6.017/2007, bem como a legislação municipal de ratificação do Protocolo de Intenções do CIMOP.

1.2 – O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso XI, da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do objeto



2.1 – Constitui objeto do presente contrato de programa a prestação imediata dos serviços de destinação final de resíduos sólidos domiciliares em aterro sanitário licenciado, em regime de gestão associada, nos termos definidos no ETP, Projeto Básico do CIMOP e demais documentos que instruem o Processo de Contratação Compartilhada nº 030901/2024 – INEX/CIMOP.

2.2. – A presente delegação dos serviços de gestão de manejo de resíduos sólidos prevista neste contrato é parcial, pois competirá ao Município realizar o transporte, de imediato, diretamente até o aterro sanitário e, posteriormente, para o transbordo que venha a entrar em operação, a depender da logística, ou em sendo mais viável, competindo ao Consórcio gerir/fiscalizar os serviços prestados, em regime de exclusividade, podendo ser alterada, em comum acordo entre as partes, mediante revisão e aditivo contratual, previsto e respeitado o equilíbrio econômico e financeiro da prestação dos serviços.

2.3. - A exclusividade referida no item 2.2. não impede que o CIMOP celebre outros instrumentos jurídicos com terceiros para prestação dos serviços abrangidos por este contrato, como subconcessões, locação de ativos, parcerias público-privada dentre outras, ou ainda, que participe de programas estaduais que visem a eficaz articulação e implantação das políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico, em especial, a gestão de resíduos sólidos, seja fator determinante.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da prestação dos serviços

3.1. - O CIMOP será responsável pela execução do objeto deste contrato, cuja prestação do serviço contemplará:

- Propiciar a execução dos serviços licitados de transporte, transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (orgânicos, inorgânicos) de origem domiciliar, comercial, industrial e públicos coletados pelos municípios integrantes do CIMOP, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico do Consórcio, sendo oferecido, de imediato, os serviços de tratamento e destinação final de Resíduos Sólidos Domiciliares;
- Estabelecer os fluxos de gestão do transbordo, transporte e destinação para o aterro sanitário da Oeste Ambiental situado no Município de Rodolfo Fernandes;
- Fomentar os Municípios a transportar os resíduos diretamente para o aterro até que os transbordos sejam construídos e operacionalizados;
- Cooperar com a gestão da área de transbordo, ficando por conta da contratada pelo Consórcio os custos da operacionalização a ser remunerada a partir da economia gerada no transporte dos resíduos;
- Dispor de recursos humanos suficientes para viabilizar a plena execução dos serviços que serão acometidos à empresa contratada, seja no transbordo, transporte, tratamento e na operação do Aterro Sanitário;



- Exigir que o Aterro Sanitário de Destino Final seja de propriedade da empresa contratada e disponha de Licença de Operação, no ato da contratação, emitida pelo órgão ambiental competente, encontre-se em condições de pleno funcionamento e seja capaz de atender a demanda de, no mínimo, 32 Municípios consorciados, com expectativa de absorver os 44 Municípios subscritores do protocolo de intenções;
- Exigir da empresa contratada e do Município que disponha de licença ambiental para a realização do transporte de resíduos sólidos urbanos;
- Arcar com as despesas necessárias para realizar o cercamento da área de transbordo, a impermeabilização do solo aonde serão instaladas as caixas estacionárias e a disponibilização de encarregado para realizar o controle de entrada e saída de pessoas e veículos, assim como das estimativas de demanda de resíduos por Município usuário;

3.2- O CIMOP, durante o prazo de vigência deste contrato, prestará serviço adequado, assim entendido como aquele em condições efetivas de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade, de acordo com o disposto na legislação pertinente e no Convênio de Cooperação para Gestão Associada, observadas as metas previstas no Processo Administrativo nº 03090001/2024, nos termos previstos no ETP, Projeto Básico e anexos. Considera-se:

- a) **regularidade:** a prestação dos serviços públicos nas condições estabelecidas na legislação, nos regulamentos, no Convênio de Cooperação e neste Contrato de Programa e em outras normas técnicas em vigor;
- b) **continuidade:** a manutenção, em caráter permanente e ininterrupto, da prestação dos serviços e de sua oferta à população, em condições de regularidade;
- c) **eficiência:** a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios estabelecidos na regulação, que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento do Contrato de Programa, pelo menor custo possível;
- d) **segurança:** a execução dos serviços de forma a garantir a segurança dos usuários, dos trabalhadores do CIMOP, da empresa contratada, da comunidade e do meio ambiente;
- e) **atualidade:** modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações sua conservação e manutenção, bem como a melhoria e expansão dos serviços na medida da necessidade dos usuários, visando cumprir plenamente com os objetivos e metas deste Contrato de Programa;
- f) **generalidade:** universalidade da prestação dos serviços, ou seja, assegurado o direito de acesso aos serviços a todos os tipos e categorias de usuários, observado o Projeto Básico do CIMOP;



g) **cortesia na prestação dos serviços:** tratamento aos usuários com civilidade e urbanidade, assegurando o acesso facilitado e imediato às informações sobre os serviços, bem como para a apresentação de reclamações;

h) **modicidade:** a justa correlação entre os encargos decorrentes da prestação dos serviços, a remuneração da empresa contratada pelo CIMOP.

3.3 - Não se caracteriza como descontinuidade, a interrupção do serviço pelo CIMOP, em situação de emergência ou após prévio aviso, nas seguintes hipóteses:

a) situações que atinjam a segurança de pessoas e bens, especialmente as de emergência e as que coloquem em risco a saúde da população ou de trabalhadores dos serviços;

b) necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nas instalações e infraestruturas componentes do serviço;

c) realização de serviços de manutenção e de adequação dos sistemas visando atendimento do crescimento vegetativo;

d) negativa do Município em permitir instalação de dispositivo de medição e/ou pesagem, mesmo após ter sido previamente notificado;

e) por inadimplemento do Município quanto à remuneração dos serviços, após ter sido formalmente notificado para efetuar o pagamento devido;

f) eventos de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fato da Administração, plenamente justificados e aceitos pela AGÊNCIA REGULADORA eleita pelo CIMOP.

3.4 - A interrupção programada motivada por razões de ordem técnica deverá ser previamente comunicada à AGÊNCIA REGULADORA e aos Municípios, com antecedência compatível fixada na regulação, salvo nos casos de iminente ameaça ou comprometimento da segurança de instalações ou pessoas, a juízo do CIMOP e empresa contratada.

CLÁUSULA QUARTA: Dos direitos e deveres dos entes consorciados

4.1 – São direitos e deveres dos Municípios consorciados:

- a) Acompanhar os trabalhos do consórcio, mediante recebimento de informações e designação de servidor responsável;



- b) Receber suporte técnico;
- c) Requisitar correções e ajustes, cuja execução será atendida após aprovação dos técnicos do consórcio;
- d) Montar a infraestrutura mínima necessária na área do transbordo, no caso de Município sede de transbordo.
- e) Transportar os resíduos até a área de transbordo ou até o aterro sanitário contratado pelo Consórcio;
- f) Prestar as informações solicitadas pelo CIMOP;
- g) Zelar pela correta execução dos serviços;
- h) Transferir, de acordo com o Contrato de Rateio, os recursos financeiros necessários à execução do objeto;
- i) fiscalizar a execução do contrato, em caráter subsidiário comunicando formalmente ao CIMOP a ocorrência da prestação dos serviços em desconformidade técnica, operacional, contábil, de atendimento aos usuários, solicitando adoção das medidas administrativas cabíveis;
- j) declarar bens imóveis de utilidade pública, em caráter de urgência, para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa; estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações temporárias de bens imóveis, com a finalidade de assegurar a realização, bem como a conservação, de serviços e obras vinculadas à prestação dos serviços;
- k) sistematizar e articular as informações municipais de acordo com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SNISA e o novo cenário de gerenciamento de resíduos sólidos;

CLÁUSULA QUINTA - Da transparência da gestão econômica e financeira

5.1 – A fim de garantir a transparência da gestão administrativa, econômica e financeira dos objetivos e metas previstos neste contrato, serão observadas as disposições constantes no Contrato de Consórcio Público, sendo que o CIMOP deverá, especialmente:

- a) Elaborar e encaminhar ao Município consorciado a Prestação de Contas anual quanto aos serviços contratados, fazendo neles constar um resumo geral das atividades e valores;
- b) Disponibilizar ao Município as informações contábeis e demonstrações financeiras, exigidas segundo a legislação pertinente, relativos ao desenvolvimento e ao cumprimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEXTA - Da transferência de bens e de pessoal



6.1 – Fica estabelecido que não haverá, até disposição expressa em contrário, transferência de pessoal e bens entre Consórcio e Municípios consorciados, exceto nos casos em que houver firmado o regime de cooperação previsto entre os Municípios sede das áreas de transbordo e o CIMOP que será regulamentado por instrumento próprio.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da vigência

7.1 – O presente contrato entra em vigor na data de sua publicação, e vigorará pelo período de 01 (um) ano, contado de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo.

7.2 – A antecipação de investimentos, compensações financeiras ou a realização de outros investimentos, por exclusivo interesse do **MUNICÍPIO**, dependerá de prévia alteração deste contrato, mediante apostilamento, a fim de ser respeitado o equilíbrio econômico-financeiro na prestação dos serviços.

7.3 - Não ocorrendo a prorrogação prevista no item 7.1 desta Cláusula, **o CIMOP e a empresa contratada** continuarão prestando os serviços, permanecendo válidas todas as cláusulas e condições deste Contrato, até o efetivo pagamento pelo **MUNICÍPIO** dos valores devidos e registrados na contabilidade da CIMOP.

CLÁUSULA OITAVA - Do repasse de recursos

8.1 – O consorciado que aderir a este contrato de programa deverá repassar ao CIMOP o valor referente ao estimado para um mês de prestação de serviços, de acordo com o valor indicado na Contratação, bem como em conformidade com o respectivo contrato de rateio;

8.2 - Para fins de reajuste dos valores deste contrato, observar-se-ão as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, em regime de eficiência;

8.3 - Todas as condições econômico-financeiras deste contrato serão revistas no prazo máximo de 1 (um) ano, ou sempre que, por fatos alheios ao controle e influência da empresa contratada pelo Consórcio, seu valor tornar-se insuficiente para amortizar integralmente e remunerar todos os investimentos, custos operacionais, de administração, de manutenção e expansão dos serviços;

8.4 - Ressalvadas as disposições legais expressas, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, bem como a ocorrência de quaisquer outros fatos não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, quando comprovado seu impacto, implicará a imediata revisão de valores, com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, a ser autorizada e aplicada pela AGÊNCIA REGULADORA, eleita pelo Consórcio, conforme §4º do Art. 51 do Decreto 7.217/2010;



8.5 – O CIMOP poderá cobrar todos os valores de todos os serviços prestados, os débitos vencidos e não pagos, incluindo-os nos instrumentos de cobrança disponíveis, sempre considerados os encargos financeiros legais;

8.6. – A empresa contratada pelo Consórcio poderá auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, inclusive para fins de gerenciamento de prévia amortização e remuneração seja dos bens pré-existentes e/ou dos demais investimentos realizados;

8.7 – O Município poderá garantir o repasse para o pagamento dos serviços através de recursos disponíveis da arrecadação da Taxa de Coleta de Lixo até que seja promovida a mudança para o regime tarifário.

CLAÚSULA NONA – Da regulação e da fiscalização

9.1 - A regulação e fiscalização dos serviços delegados pelo **MUNICÍPIO** serão realizadas pela AGÊNCIA REGULADORA, eleita pelo Consórcio, nos termos do Capítulo V da Lei Federal nº 11.445/2007;

9.1.1. A fiscalização a ser exercida pela AGÊNCIA REGULADORA abrangerá o acompanhamento das ações da empresa contratada e do consórcio nas áreas técnica, operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária e de atendimento aos usuários, nos termos de contrato de convênio a ser celebrado para esse fim;

9.2. Para fins de regulação e acompanhamento do contrato de programa, serão objeto de aferição do seu cumprimento as referências dos estudos do consórcio, porém considerando que são estimativas que podem sofrer variações durante o período de vigência do contrato.

9.3. A avaliação da evolução do desempenho da prestação dos serviços de manejo de resíduos sólidos será aferida através de indicadores extraídos dos procedimentos de rotina de gestão na área do transbordo, assim como na entrada do aterro sanitário.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das penalidades

10.1 – O consorciado inadimplente com o CIMOP será notificado e advertido formalmente sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação.

10.1.1 – Decorrido o prazo da segunda notificação de inadimplência, serão suspensos os serviços do consórcio ao respectivo consorciado até a regularização da dívida.

10.1.2 – Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis meses, o ente consorciado poderá ser excluído do consórcio, mediante deliberação da Assembleia Geral.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da extinção do contrato

11.1 – A extinção do presente contrato ocorrerá mediante prévio processo administrativo que deverá observar o consoante no artigo 35 e seguintes da Lei Federal nº 8.987/95, c.c. artigo 11, § 2º e artigo 13, § 6º, ambos da Lei Federal nº 11.107/2005, podendo ainda decorrer de consenso entre as partes ou ainda por:

- a) Descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto;
- b) Superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou materialmente, inexecutável;
- c) Ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 90 dias, respeitando as metas em curso constante em contrato de rateio.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – Da publicação

12.1 – O MUNICÍPIO e o CIMOP providenciarão a publicação deste contrato no diário oficial dos Municípios e providenciará o envio de informações a respeito da contratação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da solução de conflitos e do foro

13.1 – As controvérsias originadas deste contrato de programa poderão ser dirimidas pelo agente REGULADOR, e na ausência deste e não sendo possível o acordo, fica eleito o foro da Comarca de Portalegre/RN para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Das disposições finais

14.1 – Os documentos da contratação do aterro sanitário estão disponíveis no seguinte link: <https://pncp.gov.br/app/editais/15185079000140/2024/6>.

14.2 - Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Portalegre, 23 de abril de 2026.



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP
MARCOS AURÉLIO DE PAIVA RÊGO
Presidente do CIMOP**

**MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA/RN
CNPJ: 08.357.642/0001-54
Jairo de Souza Mafaldo
Prefeito(a) Municipal**

**CONSORCIADO
TESTEMUNHAS:**

Nome:
CPF:

Nome:
CPF: